# 108年司法官律師考試 - 憲法（2301）

> 108年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理憲法部分（第1-20題）

## 第1題（原第1題）

依據司法院大法官解釋意旨，下列何者非屬法治原則之重要內涵？

(A) 人民權利之維護
(B) 權力之分立
(C) 法秩序之安定
(D) 領土之範圍

**答案：(D)**

## 第2題（原第2題）

下列何者非屬憲法及增修條文關於社會安全之規定？

(A) 人民具有工作能力者，得請求國家提供工作
(B) 國家為謀社會福利，應實施社會保險制度
(C) 國家對於社會救助和國民就業等救濟性支出應優先編列
(D) 國家對於身心障礙者，應予保障，並扶助其自立與發展

**答案：(A)**

## 第3題（原第3題）

司法院大法官解釋有關傳染病防治法中強制隔離措施之見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 疫情之防治貴在迅速採行正確措施，得由專業主管機關進行強制隔離
(B) 專業主管機關基於醫療與公共衛生之知識，透過嚴謹之組織與程序，能確保強制隔離之正確性
(C) 受令遷入指定處所之人民，如不服主管機關之處分，仍得依法請求救濟，與憲法第 8 條正當法律程序意旨無違
(D) 強制隔離雖與刑事處罰之本質不同，仍應踐行相同程序保障

**答案：(D)**

---

## 第4題（原第4題）

依司法院釋字第558號解釋意旨，中華民國國民具備下列何項要件者，不得禁止入境？

(A) 在臺灣地區出生
(B) 在臺灣地區置產
(C) 父母均為中華民國國籍
(D) 在臺灣地區設有住所而有戶籍

**答案：(D)**

---

## 第5題（原第5題）

依司法院大法官解釋，有關商業言論之管制，下列敘述何者錯誤？

(A) 菸品容器上應以中文標示所含尼古丁及焦油含量，乃菸品財產權所具有之社會義務
(B) 商品標示為提供商品客觀資訊之方式，應受言論自由之保障，惟為一般公益目的，仍得立法採取合理而適當之限制
(C) 化粧品廣告之事前審查乃對言論自由之重大干預，原則上應為違憲
(D) 商業言論所提供之訊息，內容非虛偽不實或不致產生誤導作用，以合法交易為目的而有助於消費大眾作出經濟上之合理抉擇者，應受言論自由之保障

**答案：(B)**

---

## 第6題（原第6題）

依司法院釋字第748號解釋，同性婚姻應受何種憲法權利之保障？

(A) 身體自由
(B) 結社自由
(C) 契約自由
(D) 平等權

**答案：(D)**

---

## 第7題（原第7題）

下列何者屬於憲法上服公職權的保障範圍？

(A) 消防人員甲於公餘參加某次電視歌唱比賽節目
(B) 大學專任教授乙借調擔任某直轄市教育局局長
(C) 警察大隊長丙於某日下班後為親戚丁畫符驅魔及解運
(D) 立法委員戊兼任地方自治團體行政職務

**答案：(B)**

---

## 第8題（原第8題）

2008 年後某次選舉後，乙問甲：「我戶籍所在地的選區，為何有 4 位當選人？」該次選舉最有可能是：

(A) 立法委員選舉
(B) 省議員選舉
(C) 縣議員選舉
(D) 區長選舉

**答案：(C)**

---

## 第9題（原第9題）

依憲法及司法院大法官解釋，下列何者並非憲法第22條所保障之非明文權利？

(A) 名譽權
(B) 受國民教育之權利
(C) 婚姻自由
(D) 一般行為自由

**答案：(B)**

---

## 第10題（原第10題）

甲為現職警員，擬申請報考中央警察大學碩士班在職全時生，其主管以甲最近 2 年年終考績均列乙等、且年齡已逾40歲為由，拒絕甲之申請，並因此將甲當年之考績評為丙等。本案所涉及甲之基本權利，顯不包括下列何者？

(A) 應考試權
(B) 服公職權
(C) 受教育權
(D) 平等權

**答案：(A)**

---

## 第11題（原第11題）

依法律授權而訂定的法規命令，其內容超出授權目的時，牴觸下列何種原則？

(A) 法律明確性原則
(B) 法律保留原則
(C) 授權明確性原則
(D) 比例原則

**答案：(B)**

---

## 第12題（原第12題）

檢察官為了偵辦某政黨立法委員之犯罪行為，以證人身分傳喚同時兼任該黨黨主席之總統至檢察署接受訊問。依司法院大法官解釋，請問總統得如何回應？

(A) 拒絕或不予理會
(B) 請副總統代理應訊
(C) 得要求檢察官就總統所在詢問之
(D) 得僅以書面回覆檢察官之訊問

**答案：(C)**

## 第13題（原第13題）

依我國現行憲法之規定，行政院副院長的產生方式為何？

(A) 由行政院院長提請總統任命之
(B) 由行政院院長提名，經立法院同意後任命之
(C) 由總統提名，經立法院同意後任命之
(D) 由總統提請行政院院長任命之

**答案：(A)**

---

## 第14題（原第14題）

依憲法增修條文規定，關於行政院與立法院的關係，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政院院長的任命不須經立法院同意，但行政院仍須對立法院負責
(B) 行政院認為立法院議決的預算案窒礙難行，得經總統之核可移請立法院覆議
(C) 立法院通過對行政院院長提出之不信任案時，行政院院長必須辭職
(D) 立法院通過對行政院院長提出之不信任案時，行政院院長即得逕行解散立法院

**答案：(D)**

---

## 第15題（原第15題）

依憲法增修條文之規定，監察院對於中央、地方公務人員之彈劾案，須經如何程序始得提出？

(A) 監察委員2人以上之提議，全體委員三分之一以上之審查及決定
(B) 監察委員3人以上之提議，9人以上之審查及決定
(C) 監察委員2人以上之提議，9人以上之審查及決定
(D) 監察委員3人以上之提議，全體委員三分之一以上之審查及決定

**答案：(C)**

---

## 第16題（原第16題）

依司法院大法官解釋，關於法官身分之敘述，下列何者正確？

(A) 大法官雖得組成憲法法庭審理政黨違憲解散事項，仍與一般司法裁判不同，故不具法官地位

(B) 大法官縱不為個案之事實認定，惟亦同為審判之一環，亦屬憲法上法官

(C) 大法官有固定任期，與憲法第81條法官為終身職有別，故非憲法上法官

(D) 法院院長及各庭庭長之職位均屬憲法第81條之身分保障對象

**答案：(B)**

---

## 第17題（原第17題）

依司法院大法官審理案件法規定，得自行聲請解釋憲法之機關，不包括下列何者？

(A) 經濟部

(B) 臺東縣政府

(C) 司法院

(D) 立法院

**答案：(A)**

---

## 第18題（原第18題）

依現行規定及實務，下列何者非屬大法官解釋之審查客體？

(A) 自治條例是否牴觸法律之爭議

(B) 普通法院與行政法院之審判權爭議

(C) 行政院與考試院對於法律解釋之爭議

(D) 法官聲請解釋判例違憲

**答案：(D)**

---

## 第19題（原第19題）

有關憲法規定之地方自治權，下列敘述何者正確？

(A) 憲法係基於水平權力分立而作此規定

(B) 省仍為地方自治團體性質之公法人

(C) 鄉（鎮、市）亦享有憲法保障之地方自治權

(D) 縣有立法權

**答案：(D)**

---

## 第20題（原第20題）

臺北市議會制定之自治條例，發生與憲法有無牴觸之爭議者，行政院如何處理？

(A) 行政院並無憲法解釋權，僅得聲請司法院解釋，以宣告該自治條例無效
(B) 行政院得依據職權逕行修改該自治條例
(C) 行政院得依據職權將該自治條例移請立法院審查
(D) 行政院得依據職權函告該自治條例無效

**答案：(D)**

---